أَهْلِ السِّهَامِ إِخْوَةٌ فَالْجَدُّ مُخَيَّرٌ فِى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ يَأْخُذُ أَىَّ ذٰلِكَ أَفْضَلُ لَهُ إِمَّا مُقَاسَمَةَ الْإِخْوَةِ أَوِ السُّدُسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ ثُلُثَ مَا بَقِىَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُ الْإِخْوَةِ فَهُوَ يُقَاسِمُ أَخًا وَأُخْتَيْنِ أَوْ عَدَدَهُمَا أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ فَإِنْ زَادُوا فَلَهُ الثُّلُثُ فَهُوَ يَرِثُ الثُّلُثَ مَعَ الْإِخْوَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمُقَاسَمَةُ أَفْضَلَ لَهُ وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَهُ فِى عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ فَإِنْ اجْتَمَعُوا عَادَّةُ الشَّقَائِقُ بِالَّذِينَ لِلْأَبِ فَمَنَعُوهُمْ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ ثُمَّ كَانَ أَحَقَّ مِنْهُمْ بِذٰلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَلَهَا أَخٌ لِأَبٍ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ لِأَبٍ فَتَأْخُذُ نِصْفَهَا مِمَّا حَصَلَ وَنُسَلِّمُ مَا بَقِىَ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَبِّى لِلْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِلَّا فِى الْغَرَّاءِ وَحْدَهَا وَسَتَذْكُرُهَا بَعْدَ هٰذَا وَيَرِثُ الْمَوْلَى الْأَعْلَى إِذَا انْفَرَدَ جَمِيعَ الْمَالِ كَانَ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُ سَهْمٍ كَانَ لِلْمَوْلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ أَهْلِ السِّهَامِ وَلَا يَرِثُ الْمَوْلَى مَعَ الْعَصَبَةِ وَهُوَ أَحَقُّ مِنْ ذَوِى